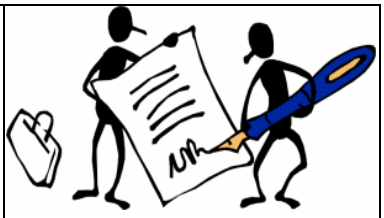
Informationsblatt 1: Lieferungsverzug

Nun werden wir eine weitere Art des Verzuges betrachten, und zwar den Lieferungsverzug (Nicht-Rechtzeitig-Lieferung):

Bei dem Abschluss eines Kaufvertrages verpflichtet sich der Verkäufer (Schuldner), die bestellte Ware an einem bestimmten Ort und innerhalb einer bestimmten Lieferfrist dem Käufer zu übergeben. Der Termin zur Übergabe wird im Vertrag ausgeführt. Dieser kann entweder kalendermäßig bestimmt sein oder nicht. Wenn dieser Termin nicht eingehalten wird, kann der Verkäufer in Lieferungsverzug geraten.



Aber, wann kommt der Verkäufer in Lieferungsverzug?
Hierfür gibt es einige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Ohne diese gibt es keinen Verzug

Tipps & Tricks

Voraussetzungen

- **Lieferung muss fällig sein**: Entweder ist der Liefertermin bereits im Vertrag angegeben oder eine angemessene Zeit für die Lieferung ist vergangen und die wurde Ware nicht geliefert. Ausnahme in diesem Fall ist z.B: bei höherer Gewalt
- **Verschulden:** Der Händler muss die Verzögerung verschulden. Dies bedeutet, dass er Vorsatz und Fahrlässigkeit zu vertreten hat. Tut er das nicht dann liegt ein Verschulden vor. Bei höherer Gewalt liegt aber kein Verschulden vor.
- **Mahnung und Nachfristsetzung**: Falls kein fester Liefertermin vereinbart wurde, muss der Käufer den Verkäufer mahnen und eine Nachfrist setzten, geschieht die Lieferung beim zweiten Termin nicht muss der Käufer dem Händler eine zweite Möglichkeit geben den Vertrag zu erfüllen. Dies ist nicht notwendig, wenn der Liefertermin kalendermäßig bestimmt oder bestimmbar ist, oder der Händler sich selbst in Verzug setzt.

Wie erkenne ich einen kalenderbestimmten Liefertermin?
Es muss eine berechenbare Frist sein.
z. B:
✓ Lieferung im Juli
✓ Lieferung bis 17.06

Nicht kalenderbestimmten Liefertermine:
✗ Lieferung so bald wie möglich
✗ Sofortige Lieferung

Ausnahme:
Bei Gattungswaren kommt der Verkäufer auch ohne Verschulden in Verzug

Und, welche Möglichkeiten hat der Käufer in diesem Fall? (Rechte des Gläubigers beim Lieferungsverzug)
Bei einem Lieferungsverzug ergeben sich mehrere Rechte für den Käufer

Tipps & Tricks

Rechte

- Der Käufer hat immer das Recht auf die Leistung zu bestehen, auch wenn der Händler ein Ersatzprodukt mit ähnlichen Merkmalen anbietet.
- Neben dem Erfüllungsanspruch erhält der Käufer einen Schadenersatzanspruch:
  - Kommt der Händler in Lieferungsverzug ohne Nachfristsetzung darf der Käufer Schadenersatz neben der Leistung fordern.
  - Hat der Kunde schon zum zweiten Mal eine Nachfrist gesetzt aber der Händler liefert nicht, dann darf der Käufer Schadenersatz verlangen. Damit ist nicht nur das für die Leistung ausgegebene Geld gemeint, sondern auch der Schaden, der sich durch die nicht erbrachte Leistung ergeben hat.

    Übliche Schäden eines Lieferungsverzugs:
    - Anwaltskosten nach Eintritt des Verzugs, falls diese aus der Sicht des Käufers (Gläubigers) notwendig waren, um seine Rechte durchzusetzen und wahrzunehmen.
    - Entgangener Gewinn aufgrund verlorener Aufträge.
    - Vertragsstrafen: wenn z. B der Käufer ein Unternehmen ist und dadurch auch in Lieferungsverzug gerät.
- Der Käufer darf auch vom Vertrag zurücktreten, wenn nach erneuter Fristsetzung der Verkäufer nicht liefert. Hier ist zu beachten, dass der Anspruch auf Schadenersatz gleichzeitig geltend gemacht werden kann.

Nachfristsetzung

Nachfrist muss angemessen sein, dafür kann sich der Kunde an dem originalen Liefertermin orientieren.

Eine Nachfristsetzung ist nicht notwendig, wenn:

- Der Verkäufer die Leistung endgültig verweigert.
- Bei einigen Fix-, und Zweckkäufen
- Wenn die Interessen beider Seiten den Rücktritt rechtfertigen.

Vorrang:

Der Kunde hat auch im Zahlungsverzug Recht auf einen Schadensersatzanspruch aufgrund eines Lieferungsverzugs gegenüber dem Händler

Quellen: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19983/lieferungsverzug
https://www.weka.de/einkauf-logistik/lieferungsverzug-welche-ansprueche-der-einkaeufer-gegen-den-schuldner-hat/
https://www.bezahlen.net/ratgeber/lieferverzug/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/wenn-die-bestellung-nicht-rechtzeitig-geliefert-wird-13189

Arbeitsblatt: Lieferungsverzug

Aufgabe 1:
Wann befindet sich ein Unternehmen/Händler in Lieferungsverzug?
Aufgabe 2:
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, sodass der Händler in Lieferungsverzug kommt?
Aufgabe 3
Robert bestellt beim Unternehmen GmbH. eine Küche, die laut Vertrag am 18.08 geliefert werden sollte. Leider ist die Küche nicht angekommen und er setzt sich mit dem Unternehmen GmbH. In Kontakt. Nach Rücksprache bekam er ein Angebot für eine ähnliche Küche mit Liefertermin am 21.08. Muss Robert dieses Ersatzprodukt annehmen?
Aufgabe 4
Der Kunde mahnt den Verkäufer, da die Ware nicht rechtzeitig angekommen ist. Der Verkäufer meldet sich beim Kunden und erklärt, dass er (Kunde) im Zahlungsverzug ist und daher die Ware nie verschickt wurde und somit nicht rechtzeitig geliefert wurde. Der Kunde beschwert sich, dass er durch dieses fahrlässige Handeln ein Auftritt auf einer Messe nicht möglich gewesen ist und ihm somit einen Gewinn von 10.000 € entgangen ist. Darf der Kunde in diesem Fall den Anspruch auf Schadenersatz nutzen?

Quellen: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19983/Lieferungsverzug
https://www.weka.de/einkauf-logistik/Lieferungsverzug-welche-ansprueche-der-einkaeufer-gegen-den-schuldner-hat/
https://www.bezahlen.net/ratgeber/Lieferverzug/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/wenn-die-bestellung-nicht-rechtzeitig-geliefert-wird-13189

Lösungsblatt:

Aufgabe 1
Ein Unternehmen befindet sich in Lieferungsverzug, wenn es eine Ware nicht in der beim Vertragsabschluss versprochene Frist liefern kann.
Aufgabe 2
Damit ein Verkäufer in Lieferungsverzug kommt müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Erstens muss die Lieferung fällig sein und zweitens muss der Verkäufer die Verzögerung verschulden.
Aufgabe 3
Robert darf das Ersatzprodukt annehmen, muss es aber nicht. Er kann den Ersatz ablehnen und auf die originale Bestellung bestehen
Aufgabe 4
Der Kunde hat auch im Zahlungsverzug Recht auf einen Schadensersatzanspruch

Quellen: https://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/lexikon-der-wirtschaft/19983/Lieferungsverzug
https://www.weka.de/einkauf-logistik/Lieferungsverzug-welche-ansprueche-der-einkaeufer-gegen-den-schuldner-hat/
https://www.bezahlen.net/ratgeber/Lieferverzug/
https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/digitale-welt/onlinehandel/wenn-die-bestellung-nicht-rechtzeitig-geliefert-wird-13189